

대한불링협회

정기종합감사 처분요구서

2025. 3.



[일련번호: 1]

대한체육회 개선·시정

[제 목] 제 규정에 관한 사항

[기관·부서명] 대한불링협회

[내 용]

대한불링협회(이하 “협회” 라 한다.)는 「정관」의 목적 사업을 원활하게 수행하기 위하여 사무처에서는 각종 규정을 제정하여 운영하고 있다.

사무처는 행정의 합목적성과 절차적 정당성을 가지기 위해 규정을 준수하여야 하나, 감사일 현재(2024.10.30.~11.1.) 협회가 관리하고 있는 규정 중 문제가 있는 사항을 아래와 같이 확인하였다.

1. 여비규정 확인사항

협회는 임직원이 업무로 출장할 때 「여비규정」 제13조(국내여비)¹⁾ 및 별표 1에 따라 공무를 수행하는 경우 여비를 지급한다. 한편, 「정관」 제24조의2(임원의 보수)에 따르면 회장을 비롯한 비상근 임원에게는 보수를 지급하지 않고 업무 수행에 필요한 경비는 실비로 지급할 수 있다고 규정되어 있다.

그런데 협회는 「여비규정」 내 국내여비 정액표에는 회장(비상근 임원)에게 일비, 식비를 줄 수 있는 것으로 명시되어 있으나, 회장이 공무 출장 시 일비, 식비를 지급하지 않았다고 답변하였다.

[표 1] 협회 여비규정 내 국내여비 정액표

구분	여비 종류	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	체 재 비(단위:원)		
						일 비	숙박비	식 비
회 장	(실비 (특실))	(실비 (1등급))	실비	실비	20,000	실비	20,000	
전직원	(실비 (일반실))	(실비 (2등급))	실비	실비	30,000	(상한액: 특별시 100,000 광역시 80,000 그밖의지역 70,000)	25,000	

자료: 협회 제출자료 재구성

1) 협회 여비규정 제13조(국내여비) ① 근무지의 국내 여비는 별표1에 의하여 지급한다. 업무용차량을 이용하는 경우에는 해당 교통비를 지급하지 아니한다. <개정 2022. 1. 18.>

2. 규정 개정 시 스포츠공정위원회 절차 미준수

협회의 「스포츠공정위원회 규정」 제3조(기능)²⁾에 따르면 협회의 제 규정의 제정 및 개정에 관한 사항은 스포츠공정위원회에서 심의·의결하는 것으로 명시되어 있다.

그러나 감사일 현재(2024.10.30.~11.1) 협회는 [표 4]와 같이 정관을 비롯한 제규정에 대하여 스포츠공정위원회 심의를 거치지 않은 것으로 확인하였다.

협회는 규정 개정 시 스포츠공정위원회를 거치지 않은 사유로, 개정을 하는 사유가 대한체육회의 가이드라인에 따라 변경되는 것으로 스포츠공정위원회 위원의 별도 자문이 필요하지 않은 것으로 판단하여 이사회 절차만 거쳤다고 답변하였으나, 해당 사유는 협회가 규정에 명시된 절차를 거치지 않은 것을 치유할 수 있는 사유로 받아들일 수 없고, 또한 대한체육회의 별도 지침이 없었던 규정에 대하여도 스포츠공정위원회를 거치지 않은 것으로 확인되었다.

[표 4] 협회 정관 및 규정 개정 현황

구 분	규 정 명	제정일자	개정일자 (최종)	이사회	대한체육회 가이드 여부
정관	(사)대한볼링협회 정관	1996.10.16.	2024.01.25.	○	×
각종 규정	경기용품 공인 및 검정 규정	1986.02.12.	2023.05.11.	○	×
	경기인등록 규정	2014.05.15.	2024.01.16.	○	×
	국제교류사업 임원 파견 규정	2014.05.15.	-	○	×
	국제대회 파견(참가) 지도자 자격 규정	2014.05.15.	-	○	×
	기금관리 규정	1993.10.16.	-	○	×
	물품관리 규정	2011.01.27.	-	○	×
	반도핑 규정	2014.05.15.	-	○	×
	법인카드, 업무추진비, 직무수행경비 집행 규정	2011.10.07.	2014.05.15.	○	×
	사무관리 규정	2011.01.27.	-	○	×
	여비 규정	2011.01.27.	2023.05.11.	○	×
	전국규모연맹체 규정	2014.05.15.	-	○	×
	직제 규정	1985.04.09.	2014.05.15.	○	×
	처무 규정	1996.11.08.	2024.01.16.	○	×
	체육인 인권보호 규정	2022.11.16.	-	○	×
	회계 및 계약 규정	2011.01.27.	2018.12.27.	○	×
	회장선거관리 규정	2016.07.19.	2020.10.28.	○	×
	경기력향상위원회 규정	1993.03.04.	2014.05.15.	○	×
	경기운영위원회 규정	2016.12.14.	-	○	×

2) 협회 스포츠공정위원회 규정 제3조(기능) 스포츠공정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 정관 제38조제1항의 목적 달성을 위하여 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. <개정 2023. 1. 26.>

1. 협회의 제규정의 제정 및 개정에 관한 사항
2. 협회의 제규정의 유권해석에 관한 사항 <개정 2022. 1. 18.>

교육위원회 규정	2017.01.25.	2023.05.11.	○	×
국제위원회 규정	2012.02.02.	-	○	×
기술, 경기용품 공인 및 공인검정위원회 규정	2012.10.11.	-	○	×
생활체육위원회 규정	2017.01.25.	-	○	×
선수위원회 규정	2014.05.15.	-	○	×
스포츠공정위원회 규정	2016.12.14.	2023.01.26.	○	○
여성위원회 규정	2012.08.08.	-	○	×
인사위원회 규정	1997.09.03.	2013.02.07.	○	×
홍보위원회 규정	2011.01.27.	-	○	×
경기용품 공인 및 검정 시행세칙	1996.03.25.	2015.01.12.	○	×
공인경기장 및 공식경기장 선정 시행세칙	1996.10.29.	1997.10.21.	○	×
볼링심판 양성 시행세칙	2018.04.25.	-	○	×
볼링코치 양성 시행세칙	1996.10.10.	2020.01.30.	○	×
경조금 지급 지침	2014.05.15.	-	○	×
민원 사무관리 내규	2011.01.27.	-	○	×
임직원 행동강령	2011.01.27.	2017.07.28.	○	×
직무관련 범죄 고발세부지침	2011.01.27.	-	○	×

자료: 협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 정기종합감사 기간 확인된 규정관리의 미흡한 부분과 현시점과 맞지 않는 내용들은 조속한 시일 내로 개정하도록 하겠다고 밝혔으며, 스포츠공정위원회를 거치지 않은 제 규정의 개정에 관한 부분은, 최대한 대면회의를 진행하여 절차를 준수하도록 하며, 급박한 사항이 발생한 경우에는 필히 서면결의를 거쳐서 절차에 맞는 규정 개정을 진행하도록 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한볼링협회장은

1. 협회 제 규정을 현 제도에 맞게 개정하는 등 철저한 관리를 하시기 바라며, (개 선)
2. 규정 개정 시 스포츠공정위원회의 심의·의결을 거치시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 2]

대한체육회 통보·시정

[제 목] 각종 위원회에 관한 사항
[기관·부서명] 대한볼링협회
[내 용]

대한볼링협회(이하 “협회”라 한다.)는 「정관」 제37조(각종 위원회의 설치)³⁾ 및 제38조(스포츠공정위원회)⁴⁾에 따라 이사회 자문기구로서 각종 위원회(대회위원회, 경기력향상위원회, 선수위원회, 심판위원회, 생활체육위원회 등)와 스포츠공정위원회를 설치해야 한다. 또한 각 위원회의 위원은 7명 이상으로 구성해야 하며, 설치 목적에 부합하는 운영 규정을 제정하여 정상적으로 운영할 수 있도록 위원을 구성하여야 한다.

1. 각종 위원회 운영 현황에 관한 사항

협회는 감사일(2024. 10. 30. ~ 11. 1.) 현재 스포츠공정위원회와 경기력향상위원회, 교육위원회, 국제위원회, 의과학위원회, 생활체육위원회, 여성위원회, 홍보위원회, 선수위원회, 기술위원회, 경기용품공인위원회, 대회선정위원회 총 12개의

3) 협회 정관 제37조(각종 위원회의 설치) ① 협회는 사업수행과 목적 달성을 위하여 이사회의 자문기구로 대회위원회, 경기력향상위원회, 선수위원회, 심판위원회, 생활체육위원회 등 각종 위원회를 설치한다.
② 협회는 필요에 따라 이사회의 의결로 제1항 이외의 위원회를 설치할 수 있다.
③ 위원회의 위원은 7명 이상(위원장, 부위원장 포함)으로 구성하여야 한다.
4) 협회 정관 제38조(스포츠공정위원회) ① 협회는 본 협회 및 사·도종목단체 등의 각종 규정 관리, 포상 또는 징계 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 스포츠공정위원회를 설치한다. <개정 2022. 1. 26., 2023. 2. 7.>
② 스포츠공정위원회의 위원은 다음 각 호의 요건을 고려하여 총회에서 선임한다. 다만, 총회의 의결로 선임 권한을 회장에게 위임한 경우, 회장은 외부인사가 과반수 이상 포함된 추천위원회를 구성하여 그 심의와 이사회의 동의를 거쳐 선임하여야 한다. <개정 2020. 2. 11.>
1. 법학자, 법조인 등 법률업무 종사자
2. 스포츠 관련 분야 학문을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 근무한 경력이 있는 사람
3. 스포츠 분야에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 인건 분야에서 활동한 경력이 있는 사람 <개정 2020. 2. 11.>
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 스포츠공정위원회의 위원이 될 수 없다. <개정 2022. 1. 26.>
1. 「국민체육진흥법」 제2조제9호가목부터 다목까지의 체육단체 및 사·도 및 시·군·구 종목단체로부터 정계를 받은 적이 있는 사람 <개정 2020. 2. 11., 2022. 1. 26.>
2. 체육회와 체육회 관계단체 임직원인 사람
④ 이 정관 외에 스포츠공정위원회 구성 및 운영에 필요한 사항은 협회가 체육회의 ‘스포츠공정위원회규정’에 따라 별도로 정한다. <개정 2023. 2. 7.>

각종 위원회를 설치하여 운영하고 있다.

협회는 각종 위원회와 스포츠공정위원회가 각 기능과 역할을 수행하기 위하여 위원의 자격 등을 포함한 운영 규정을 마련하고, 그에 따라 7명 이상의 위원을 구성하며, 협회의 사업 수행에 목적 달성을 위한 필요에 따라 회의를 개최하되, 불필요한 위원회가 설치·운영되지 않도록 정비할 필요가 있다.

그러나 협회는 [표 1]과 같이 협회가 설치한 각종 위원회 중 일부 위원회는 위원회 운영의 근거규정 없이 운영(의과학위원회, 대회선정위원회)되거나 회의 개최 실적이 저조한 경우(의과학위원회, 생활체육위원회, 대회선정위원회, 여성위원회, 선수위원회)가 있어 위원회 운영 전반에 대한 체계적인 관리 및 규정 정비가 필요하다.

[표 1] 협회 각종 위원회 운영 현황

위원회명	규정 유무 (유, 무)	현 위원수(명)	회의개최수(회)					회의실적 미비
			2020년	2021년	2022년	2023년	계	
경기력향상위원회	유	9	3	5	9	3	20	규정 미비
스포츠공정위원회	유	7	2	1	1	2	6	
기술위원회	유	7	2	1	2		5	
교육위원회	유	9	-	2		2	4	
의과학위원회	무	8	-	1			1	
생활체육위원회	유	7		1		1	2	
대회선정위원회	무	9				1	1	
여성위원회	유	8				1	1	
선수위원회	유	8				1	1	
계		잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	잘못된 계산식	

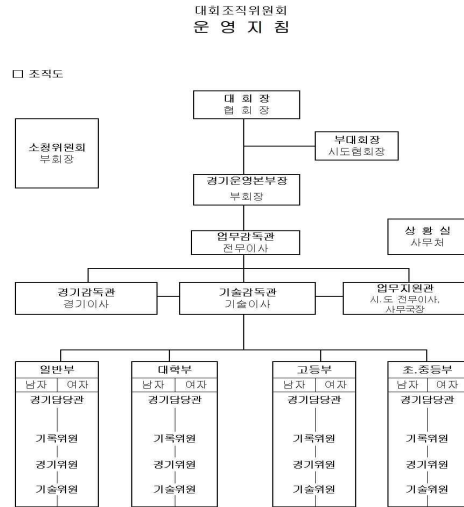
자료: 협회 제출자료 재구성

2. 대회 관련 위원회에 관한 사항

협회는 「정관」 제37조(각종 위원회의 설치)에 따라 ‘대회위원회’를 설치해야 함에도 불구하고, 실제로는 [표 1]과 같이 ‘대회선정위원회’와 [그림 1]과 같이 업무감독관(전문이사), 경기감독관(경기이사) 등을 포함한 ‘대회조직위원회’⁵⁾를 구성하여 운영하고 있다.

그러나 ‘대회선정위원회’와 ‘대회조직위원회’는 설치 근거 규정이 전혀 없음에도 운영되고 있었고, 특히 ‘대회조직위원회’는 조직도와 대회 경비 지급 기준 등에 대한 「대회조직위원회 운영지침」만을 정해 운영하고 있다.

[그림 1] 대회조직위원회 운영지침



자료: 협회 제출자료 재구성

협회의 「대회조직위원회 운영지침」에 따르면 대회 운영을 위해 기록위원, 경기위원, 기술위원을 두고 있으나, 구성에 대한 명확한 근거가 마련되어 있지 않으며, 경기감독관, 기술감독관 등이 위원을 임의로 구성할 수 있어 공정성이 확보되지 않고 있다.

5) 대회조직위원회 운영지침

1. 경기운영본부장: 대회운영총관
2. 임무감독관: (삭제예정)
3. 경기감독관: 경기규정에 따라 경기가 공정하게 진행되도록 감독하는 역할. 부별 인력관리와 위원(기록, 경기, 기술)을 경기장별 배정. 경기중 발생하는 예상치 못한 상황 처리
4. 기술감독관: 기술위원 인력관리, 기술적 측면을 총괄하고 관리하는 역할, 경기 기간 경기장에서 사용되는 장비, 시설이 정상적으로 작동되지 점검,
5. 경기담당관: 각 경기장별 원활한 경기진행이 될수 있도록 하는 역할
6. 기록위원: 경기장별 점수집계와 경기운영에 필요한 전산업무
7. 경기위원: 경기준비와 경기진행보조 등 다양한 업무를 수행하며 경기 중 발생하는 상황을 경기담당관에게 보고하고 처리하는 역할
8. 기술위원: 기술감독관을 진행을 돕고, 각 경기장별 사용되는 장비와 시설의 기술적 문제를 즉시 파악하고, 정상 작동하는지 확인하는 역할

한편, 협회 경기규정 제20조(항의절차) 제1항6)에 따르면 ‘대회운영위원회’에 소청을 제기할 수 있도록 되어 있는데 협회는 ‘대회운영위원회’를 구성하지 않고 있다. 대신 실제로는 「대회조직위원회 운영지침」 내에 소청위원회를 두고, 대회 중에는 대회조직위원회 소속의 소청위원인 부회장에게 소청을 제기하도록 운영하고 있다.

이에 따라 협회는 대회 관련 위원회의 규정, 기능 및 구성 전반에 대한 재정비가 필요한 것으로 확인되었다.

[관계기관 의견]

협회는 불필요한 각종 위원회는 역할이 중복되거나 기능이 비슷한 위원회는 통폐합하여 운영할 수 있도록 제정하고 정관에 따라 대회위원회를 설치하고 운영될 수 있도록 하고, 위원회별 규정, 운영지침을 마련하도록 조치하고 대회를 운영하는 위원 구성은 시도 지역 인력요청, 대한불링협회에서 공정성 문제가 야기되지 않도록 인력배치 방법을 회의를 통해 재정비 될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한불링협회장은

1. 운영 실적이 저조하여 이사회 자문기구로서의 역할을 충분히 수행하지 못하는 위원회에 대해서는 협회의 실정에 맞는 운영 방안을 마련하시기 바라며, 특히 대회 관련 위원회의 규정, 기능 및 구성 전반에 대하여 재정비하시기 바랍니다. (통 보)

6) 협회 경기규정 제20조 1항 항의절차

1. 진행임원이 결정되지 못하는 사항들은 대회운영부장(경기이사)이 검토 한다. 만약 대회운영부장(경기이사)의 결정이 발표된 후 24시간 내 또는 시상식 전에(먼저 있는 스케줄 우선) 대회운영위원회에 소청이 제기되지 않는다면 발표된 내용은 최종 결정 된다.
2. 대회 종료 후 발생하는 모든 이의제기는 인정되지 않는다.

2. 규정이 부재한 위원회는 해당 위원회의 목적과 기능을 명시한 관련 규정을 조속히 제정하시기 바랍니다. (시 정)

[일련번호: 3]

대한체육회 시정·개선·기관주의·통보

[제 목] 국가대표 선발 및 직원 채용에 관한 사항

[기관·부서명] 대한볼링협회

[내 용]

1. 국가대표 선발에 관한 사항

대한볼링협회(이하 “협회”라 한다.)는 대한체육회(이하 “체육회”라 함) 「정관」 제7조(회원단체) 제2항 제1호 및 제3항 제1호7)에 따른 정회원단체로서 정관에 명시된 권리와 의무를 준수해야 하며, 특히 체육회 「정관」 제10조(회원단체의 권리와 의무) 제2항 제1호8) 및 협회 「정관」 제6조(의무) 제1항 제1호9)에 따라 체육회의 정관과 제 규정을 준수하여야 한다.

체육회는 국가대표의 공정한 선발 및 합리적 운영에 필요한 사항을 「국가대표 선발 및 운영 규정」에 명시하고 있으며, 협회도 「국가대표 선발 및 운영 규정」을 두어 국가대표의 공정한 선발 및 합리적 운영에 필요한 사항을 정하고 있다.

협회는 동 규정 제2조(정의) 제2호 및 제3호10)에 따라 “국가대표 지도자”는

7) **대한체육회 정관 제7조(회원단체)** ① 체육단체는 체육회에 회원으로 가입하여 회원단체가 된다.

② 제1항의 회원단체의 종류는 다음과 같다.

1. “회원종목단체”는 회원단체 중 특정 종목의 활동과 사업을 목적으로 설립된 단체를 말한다.

③ 제1항의 회원단체의 구분은 다음과 같다.

1. “정회원단체”는 체육회 이사회의 의결을 거쳐 대의원총회(이하 “총회”라 한다) 의결로 회원 가입을 확정된 단체를 말한다.

8) **대한체육회 정관 제10조(회원단체의 권리와 의무)** ② 정회원단체는 체육회에 대하여 다음 각 호의 의무를 갖는다. <개정 2021. 3. 16., 2021. 7. 5., 2022. 11. 11.>

1. 체육회의 정관과 제 규정을 준수할 의무

9) **협회 정관 제6조(체육회에 대한 권리와 의무)** ① 회원종목단체는 체육회 정관 제10조의 권리와 의무를 갖는다. <2022.4.27. 개정>

10) **협회 국가대표 선발 및 운영규정 제2조(용어의 정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가대표”는 국가대표 지도자 및 선수를 말한다.

2. “국가대표 지도자”는 국가대표 선수의 훈련 등을 지도하기 위해 대한체육회(이하 “체육회”라 한다) 및 대한볼링협회(이하 “협회”라 한다)가 선발한 사람을 말하며, 종목별 국가대표 선수의 구성과 역할에 따라 총 감독, 감독, 코치로 구분한다.

3. “국가대표 선수”는 체육회 또는 협회가 국제종합경기대회(이하 “종합대회”라 한다) 또는 국제볼링경기대회(친선경기대회는 제외한다. 이하 “종목별대회”라 한다)에 우리나라를 대표하는 선수로 파견하기 위하여 선발·확정된 사람을 말한다.

국가대표 선수의 훈련 등을 지도하기 위해 체육회 또는 협회가 선발한 사람을 말하며, “국가대표 선수”는 체육회 또는 회원종목단체가 국제종합경기대회 또는 국제종목별경기대회(친선경기대회는 제외한다.)에 우리나라를 대표하는 선수로 파견하기 위하여 선발·확정한 사람으로 정하고 있다.

또한 동 규정 제3조(다른 규정과의 관계)에 따라 협회는 국가대표를 종목별 대회에 파견하기 위하여 「국가대표 선발 및 운영규정」에 따라 선발하는 것이 원칙이므로,

종목별 대회에 파견하기 위하여 동 규정 제5조(국가대표 지도자 및 트레이너의 선발 절차)¹¹⁾와 제12조(국가대표 선수 선발 절차)¹²⁾에 따라, ‘지도자 및 트레이너’는 ‘선발일 1개월 이전’에 공고를 해야 하며, ‘국가대표 선수’를 선발하고자 할 때는 ‘선발일 2개월’ 이전에 공고를 하여야 한다.

협회가 국가대표 지도자, 트레이너 및 선수 선발에 대하여 관련 규정을 두고 있는 것은 선발 공고일을 규정에 명시함으로써 모든 지원자들이 동일한 조건에서 준비할 수 있도록 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 선발 과정의 투명성을 보장하며, 지원자들에게 충분한 준비 시간을 제공하기 위함이므로, 협회는 규정에 따른 공고일을 반드시 준수해야 한다.

그러나, 협회는 감사일 기준(2024. 10. 30. ~ 11. 1.) [표 1] 및 [표 2]에서 확인된 바와 같이 국가대표 선수 및 지도자 선발 시 공고 일정을 준수하지 못한 사례가 있는 것으로 확인하였다.

11) **협회 국가대표 선발 및 운영규정 제5조(국가대표 지도자 및 트레이너의 선발 절차)** ① 국가대표 지도자는 협회의 경기력향상위원회가 선발 일정 등 세부사항을 정하여 국가대표 지도자 후보자 평가일 1개월 이전에 공고하고 국가대표 지도자 후보자의 평가 및 결과를 심의·추천하면 협회의 이사회에서 선발하고 체육회에서 확정한다.
② 트레이너는 협회의 경기력향상위원회가 선발 일정 등 세부사항을 정하여 트레이너 후보자 평가일 1개월 이전에 공고하고 트레이너 후보자의 평가 및 결과를 심의·추천하면 협회의 장이 선발하고 체육회에서 확정한다.
12) **협회 국가대표 선발 및 운영규정 제9조(국가대표 선수 선발 절차)** ① 국가대표 선수는 협회의 국가대표 선발규정에 따라 선발하는 것을 원칙으로 하며, 협회의 경기력향상위원회는 선발 일정 등 세부사항의 결정과 국가대표 선수의 선발 결과를 심의한 후 후보자를 추천하면 협회의 장이 결정한다.
② 국가대표 선수는 협회의 국가대표 선발규정이 개인기록, 선발전 순위 및 각종 대회의 누적 순위 등 종목 특성을 반영한 세부기준에 따라 선발한다.
③ 협회의 장은 제6항의 선발을 제외한 국가대표 선수 선발을 하고자 하는 때에는 선발일 2개월 이전에 공고하여야 하며, 국제종목연맹의 대회 참가 요건의 공지가 늦어지는 경우 공고지연에 대한 사유를 홈페이지 등을 통해 공고하고 선발 공고시기를 달리 할 수 있다.

[표 1] 국가대표 지도자 선발 관련

연번	선발계획 심의일 (경향위)	규정상 공고일	홈페이지 공고일	선발일	대회명
1	2021.8.23.	2021.8.15.	2021.9.7.	2021.9.15.	2021년도 국가대표 지도자선발
2	2022.4.8.	2022.3.20.	2022.4.11.	2022.4.20.	2022년도 국가대표 지도자선발
3	2023.3.16.	2023.3.20.	2023.4.10.	2023.4.20.	2023년도 국가대표 지도자선발

자료: 협회 제출자료 재구성

[표 2] 국가대표 선수 선발 관련

연번	선발계획 심의일 (경향위)	규정상 공고일	홈페이지 공고일	선발일	대회명
1	2020.12.11	2021.2.15.	2021.3.12.	2021.4.15.	2021년 국가대표 선수선발
2	2022.1.4.	2022.2.7.	2022.3.23.	2022.4.7.	2022년 국가대표 선수선발
3	2022.12.8.	2023.1.1.	2023.2.14.	2023.3.1.	2023년 국가대표 선수선발

자료: 협회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

협회는 국가대표 선수 선발의 경우 해당연도 개인 경기 결과를 기준으로 기득권자 확정하여 선발 과정을 준비하는데 경기가 연기되거나 변경되는 사항이 많아 선발 일정을 공지하는데 있어서 어려움이 있었으나, 추후 선발 일정 및 기준 사전공고 절차에 준수할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한불링협회장은

앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 국가대표팀 운영 규정을 준수하여 국가대표 선발을 공고하시기 바랍니다. (시 정)

2. 채용에 관한 사항

협회는 「처무규정」 제5조(채용)¹³⁾에 따라 채용의 공정성과 투명성을 확보하고, 직무에 적합한 인재를 선발하기 위해 공개 채용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서 협회는 채용계획 수립할 때 해당 직무에 적합한 인재를 선발할 수 있도록 자격 요건을 신중히 설정하고, 지원자의 직무적합성을 평가할 수 있는 충분한 자료를 수집하여 이를 서류전형 및 면접전형에서 공정하게 검토해야 한다.

또한 협회 「정관」 제49조(사무처)¹⁴⁾에 따르면 사무처장은 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하며, 소속직원을 지휘·감독해야 하므로, 사무처장으로서의 직무를 수행할 수 있도록 관련 경험을 필수 자격요건 또는 우대사항으로 설정하고, 이를 서류 및 면접전형에서 공정하게 평가해야 한다.

마지막으로 협회는 채용 과정에서 공정성을 확보하기 위해 「임직원 행동강령」 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항 제5호 및 제6호¹⁵⁾, 제9조(특혜의 배제)¹⁶⁾를 준수하여 채용 직무 관련자가 협회의 퇴직 임직원으로서 퇴직 전 5년간 같은 부서에서 근무하였거나, 학연 등 지속적인 친분관계가 있어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 경우, 채용 담당자는 해당 직무의 회피 여부를 직근 상급자 또는 행동강령책임관과 상담한 후 처리해야 한다.

또한 협회는 대한체육회 종목육성부에서 배포한 「채용절차 준수 자가진단표(2022. 8. 23.)¹⁷⁾」를 활용하여 면접위원 서약서를 작성하고, 이해관계 발생 시

직무회피, 제척사유 발생 시 제척 등의 절차를 준수해야 한다. 아울러, 「임직원 행동강령」 제31조(징계)에 따라 회장은 강령을 위반한 임직원에 대해 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

협회는 2023년 ‘사무처장’ 공개채용을 진행하면서 2023년 3월 13일부터 14일까지 인사위원회에서 채용 계획을 서면 결의한 후, 3월 17일부터 27일까지 서류 접수를 진행하고, 4월 4일 면접 전형을 거쳐 A을 최종 합격자로 선정하였는데 채용 과정에서 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 서류 전형의 경우

당시 협회는 [그림 1]과 같이 사무처장 채용공고문에서 서류전형 ‘평가기준’으로 자격요건, 경력, 자격증, 자기소개서를 정하고, ‘우대사항’으로 체육 관련 단체 및 행정업무경력자, 불령관련경력자, 체육계열 전공자를 명시하였으며, [그림 2]와 같이 서류 평가 시에는 ‘서류전형 채점표’에 따라 경력(30점), 자격증(30점), 자기소개서(30점), 우대사항(10점)으로 지원자를 평가하였다.

[그림 1] 2024년 사무처장 채용 서류전형 평가기준

• (선발인원) 2명(채용예정의 2배수) * 동점자 발생 시 전원 합격처리
• (평가기준) 자격요건, 경력, 자격증, 자기소개 등 평가

구 분	주요내용				
자격요건 확인	○ 공통사항 자격요건 확인 － 자기소개서 불성실 작성 시 탈락 * 문항별 공백포함 500자의 50%미만 작성 시, 탈락 * 동일 음절, 문장 등 5회 이상 반복된 경우, 탈락				
가점요소 평가	○ 우대사항에 대한 가점요소 평가 ○ 증빙서류를 통해 확인 가능한 요소만 인정 (증빙서류는 면접 시 제출)				
	유형	가점대상	전형단계 서류	면접	우대사항
	경력	체육관련단체및 행정업무경력자	✓	✓	5점
		불령관련경력자	✓	✓	3점
	자격	체육계열전공자	✓	✓	2점
					적용기준
					5년이상
					선수경력, 지도자경력, 심판경력 1년 이상
					체육관련학과 전공자

자료: 협회 제출자료 재구성

13) 협회 처무규정 제5조(채용) ① 직원의 채용은 공개경쟁시험에 의하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 특별채용 시험에 의할 수 있다.
14) 협회 정관 제49조(사무처) ① 협회는 사무처를 두며, 사무처에는 사무처장(이하 ‘처장’이라 한다)과 직원을 둔다. <개정 2022. 1. 26.>
② 처장(협회의 임원을 겸직할 수 없다)은 회장의 지휘·감독을 받아 사무처의 업무를 총괄하며, 소속직원을 지휘·감독한다.
15) 협회 임직원 행동강령 제5조(이해관계 직무의 회피) ① 임직원은 자신이 수행하는 직무가 자신, 자신의 직계 존속·비속의 금전적 이해와 직접적인 관련이 있거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 직무관련자인 경우에는 그 직무의 회피 여부 등에 관하여 직근 상급자 또는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다. 다만, 회장이 공정한 직무수행에 영향을 받지 아니한다고 판단하여 정하는 단순 민원업무의 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 본 협회의 퇴직임직원으로서 퇴직 전 5년간 같은 부서에서 근무하였던 자
6. 학연, 지연, 종교, 직연 또는 채용동기 등 지속적인 친분 관계가 있어 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 자
16) 임직원 행동강령 제9조(특혜의 배제) 임직원은 직무를 수행할 때 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.
17) 대한체육회 종목육성부-4372(2022.8.23.)인건비 사업지침 변경 안내(부당인사(채용, 퇴직) 자가진단 매뉴얼)

그런데 협회는 **경력, 자격증, 자기소개서**를 100점 만점에 90점으로 지원자를 평가하면서도 각 항목에 대한 별도의 세부 채점 기준을 마련하지 않아 채점자가 자의적으로 판단하여 점수를 부여하도록 하였다. 반면, **우대사항**(10점)에 대해서는 세부 평가기준을 마련하여 이에 따라 채점이 이루어졌다.

[그림 2] 2022년 사무처장 서류전형 평가표

B 평가위원 평가표										C 평가위원 평가표										D 평가위원 평가표									
대한불령협회 사무처장 채용공고 서류전형 평가표										대한불령협회 사무처장 채용공고 서류전형 평가표										대한불령협회 사무처장 채용공고 서류전형 평가표									
구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80										
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										
2023년 3월 29일(수)										2023년 3월 29일(수)										2023년 3월 29일(수)									
책임자										책임자										책임자									
1차대청출발점원 4명										1차대청출발점원 4명										1차대청출발점원 4명									

I	28	28	24
E	28	26	24
J	24	26	24
A	30	30	30
K	20	24	24
F	26	28	24
L	28	30	28
M	28	28	24
N	28	22	22

자료: 협회 제출자료 재구성

또한 지원자 A은 협회 사무차장으로 근무했을 뿐만 아니라, 협회 후원사인 (주)에 근무(근무기간: 2022. 2. 1. ~ 2023. 3. 10./담당업무: 영업 및 판매기획 업무)하며 협회 국제위원회 위원(2021~2024년)으로도 활동한 이력이 있으며, 채용 담당자인 O 대리, P차장²⁰⁾과 서류전형 위원(C 이사, B 부회장)은 모두 A과 함께 근무하거나 업무적으로 관련이 있었다.

따라서 서류전형 위원은 인사위원회 위원장인 정석 회장이 채용 계획 수립 과정에서 정하였으나, 협회는 「임직원 행동강령」 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항 제5호 및 제6호에 따라 서류전형에서 이해관계 직무 회피 여부를 철저히 검토하고, 공정성을 확보하기 위해 서류전형 위원을 전원 외부위원으로 선임하는 등의 조치를 취했어야 한다.

나. 면접 전형의 경우

협회는 2023년 사무처장 채용 면접전형에서 서류전형과 동일하게 면접위원을 3인으로 구성[B(대한불령협회 부회장_내부위원), C(무소속_외부위원)²¹⁾, D(대한연맹 사무처장_외부위원)]하였으며, 심사 공정성을 위한 서약서를 제출²²⁾받았다.

그러나, 지원자 A이 협회 사무차장으로 근무(2008. 4. 1. ~ 2022. 1. 31.)한 이력이 있음에도 불구하고, 면접위원 중 B(협회 부회장_내부위원)와 C(前 협회 사

18) 협회 부회장(2021. 2. 23.~2025. 1. 21.)
19) C은 당시 협회 사무차장으로 서류전형에 내부위원으로 참여(2023.3.29.)하였으며, 같은 해 3. 31.에는 사직 함. 그 이후 전 행된 면접전형에는 외부위원으로 참여(2023. 4. 4.) 함.

20) O 대리(2016.3.28.입사), P차장(2000.1.24.입사)의 경우, 최종합격자 A과 협회 내에서 같이 근무하여 지속적인 친분관계
21) 면접일 당시(2023.4.4.)에는 무소속. 협회 사무처장 근무(2021.4.1.~2023.3.31.), 협회 이사(2023.5.11.~현재)
22) 서약서 내용 일부: 심사에 있어서 이해관계가 있거나 기타 공정한 심사를 하기 어려운 사정이 있는 경우 심사에서 제외되도록 하였습니다.

무처장_외부위원)이 이해관계 회피 조치 없이 면접 심사에 참여하였다. 특히, C은 A이 사무차장으로 근무할 당시 협회 사무처장을 역임한 바 있으며, B는 협회 부회장으로서 A과 업무적으로 연관된 관계였다.

한편, 면접전형 대상자로 지원자 A과 L이 선정되었는데 L은 면접에 참석하지 않아 A이 단독으로 면접에 응시하였으며, 최종합격 평가기준(합격평균 점수 60점 이상인 자 중 고득점자 선발)을 충족하여 최종합격자로 선정되었다.

그러나 협회는 면접위원 구성 과정에서 공정성을 확보하기 위한 조치를 충분히 이행하지 않아 「임직원 행동강령」 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항 제5호 및 제6호에서 정한 절차를 준수하지 않았다.

따라서 채용 담당자(O 대리, P차장)와 면접위원(C 이사, B 부회장)은 「임직원 행동강령」 제31조(징계) 제1항²³⁾에 따라 징계 등 필요한 조치를 받아야 한다.

[관계기관 의견]

협회는 서류전형 평가 시 우대사항의 경력사항은 단순히 근무기간에 대한 점수 배정이었으며, 평가위원이 확인하는 경력 평가의 부분은 해당 지원자의 실제적인 업무 경력이 협회에 미칠 영향력을 평가위원이 감안하여 채점이 된 부분으로써 단순 정량평가를 하기에는 어려움이 있다고 사료된다고 하였다. 다만, 자격증과 관련된 사항은 정량평가를 할 수 있는 항목으로 추후 개선하도록 하겠다고 답변하였다.

그러나 협회가 제출받은 경력사항을 보면 근무지, 담당부서 및 업무, 직위, 근무시간만을 작성하게 되어 있어 지원자의 실제적인 업무 경력이 협회에 미칠 영

향력을 평가위원이 감안하여 채점하기에는 자료가 부족하며, 평가위원의 자의적인 기준이 반영될 수 있어 평가기준으로는 부적합하다. 또한 해당 부분은 평가기준 중 자기소개서를 평가할 때 평가할 수 있는 항목이므로 협회의 주장은 인정할 수 없다.

또한 협회는 면접전형 진행 시, 심사에 이해관계가 있거나 공정한 심사를 하기 어려운 상황이 발생되지 않도록 적극 고려하여 해당 인원의 심사 제척 및 회피에 노력하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한불령협회장은

1. 채용 절차 진행 시, 공정하고 객관적인 선발을 위해 세부적인 평가기준을 마련하시기 바라며, **(개 선)**

2. 면접전형의 공정성을 유지하기 위해 제척 사유 발생 시 제척사유서를 제출받아 해당 면접위원을 배제하여 공정성과 신뢰성을 확보하시기 바라며, **(시 정)**

3. 직원 채용 시 공정성이 훼손되지 않도록 각별히 유의하여 채용 업무를 진행하시기 바랍니다. **(기관주의)**

4. 「임직원 행동강령」 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항 제5호 및 제6호를 위반한 채용 담당자(O 대리, P차장), 채용 면접위원(C 이사, B 부회장)에 대하여 동 강령 제31조(징계) 제1항에 따라 징계 등의 조치를 강구하시기 바랍니다. **(통 보)**

23) 협회 임직원 행동강령 제31조(징계) ① 회장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

[일련번호: 4]

대한체육회 권고·시정

[제 목] 후원사에 관한 사항

[기관·부서명] 대한볼링협회

[내 용]

대한볼링협회(이하 “협회”라 한다.)는 협회의 자산 중 물품의 취득, 보관, 사용 및 처분에 관한 기본적 사항을 정하고 물품의 효율적인 관리를 위해 「물품관리 규정」을 두고 있다.

해당 규정에 따르면 협회의 물품이라 함은 제3조(물품의 범위)²⁴⁾에 따라 현금, 유가증권, 부동산이 중물 중 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 것을 제외한 동산이라고 규정하고 있다.

그리고 물품을 취득하였을 때는 동 규정 제7조(취득)²⁵⁾, 제8조(검수원)²⁶⁾ 및 제9조(검수)²⁷⁾에 따라 물품출납관리원이 물품수급관리계획의 범위 내에서 물품관리원에게 청구하여야 하며, 검수원은 납품 물품에 대하여 엄정하고 공정한 검수업무를 수행하여야 하며,

24) **협회 물품관리 제3조(물품의 범위)** 이 규정에서 물품이라 함은 본 협회가 소유하는 동산 중 다음 각 호에 계기하는 것 외의 동산을 말한다.

1. 현금
2. 유가증권
3. 부동산이 중물 중 법령 또는 다른 규정에 특별히 정한 것

25) **협회 물품관리 규정 제7조(취득)** 물품출납관리원은 물품수급관리계획에 정하여져 있는 물품에 대하여는 그 계획의 범위 내에서, 그 외 물품에 대하여는 사용과 처분을 위해 필요한 범위 내에서 별지 1호 서식에 의하여 물품관리원에게 청구하여야 한다.

26) **협회 물품관리 규정 제8조(검수원)** 검수원은 납품물품에 대하여 엄정하고 공정한 검수업무를 수행하여야 한다.

27) **협회 물품관리 규정 제9조(검수)**

- ① 본 협회가 구입 또는 제작으로 인한 물품취득에 대하여는 다음과 같이 검수하여야 한다.
 1. 검수원은 물품의 수량, 품질, 외관, 형상, 규격, 표식, 포장상태 등을 계약서, 규격서, 시방서 견본 등과 비교, 대조하여 검사를 하여야 한다.
 2. 검수결과 합격판정을 하였을 때는 별지 제2호 서식에 의한 검수조서를 작성하여 계약부서에 통보하고 계약조건과 상이한 사실이 발생되었을 경우에는 즉시 대납 등 기타 필요한 조치를 하여야 한다.
 3. 검수된 물품에 대하여는 소정의 절차에 따라 입고하는 동시에 해당 물품 청구자에게 통지 하여야 한다.

협회 검수원은 물품의 수량, 품질, 외관, 형상, 규격, 표식, 포장상태 등을 계약서, 규격서, 시방서 견본 등과 비교, 대조하여 검사를 하고, 검수 결과 합격판정을 하였을 때는 동 규정 별지 제2호 서식에 의한 검수조서를 작성하여 계약부서에 통보하고 계약조건과 상이한 사실이 발생되었을 경우에는 즉시 대납 등 기타 필요한 조치를 하여야 한다. 또한 ‘검수된 물품에 대하여는 소정의 절차에 따라 입고하는 동시에 해당 물품 청구자에게 통지하여야 한다.

마지막으로 동 규정 제10조(사용)²⁸⁾에 따라 협회의 물품을 사용하는 경우에는 물품관리원에게 청구하고, 물품의 사용자는 물품출납관리원의 관리하에 물품의 사용 용도와 목적을 준수하여 사용해야 한다.

한편 협회는 소속 선수(국가대표/청소년대표/유소년대표/꿈나무)의 경기력 향상을 위해 **☐**와 **(주)☐**과 2015년부터 현재까지 후원 계약을 체결하고 있었다.

협회와 **☐**, **☐**의 후원계약서에 따르면 **☐**와 **☐**는 의무와 권리를 가지는 바, ① **☐**와 **☐**는 협회에 유소년 및 청소년 볼링선수 발굴 및 육성, 소속 선수의 경기력 향상을 위하여 물품 등을 지원하고, ② 국가대표, 청소년대표, 유소년대표, 선수단의 명칭과 사진(국가대표, 청소년대표, 유소년 대표 이미지 및 3인 이상의 집합적 초상권)을 마케팅 프로모션에 사용할 권리를 가지며, ③ 협회가 주최, 주관하는 각종 대회 경기장 내 홍보물을 부착하고 협회 홈페이지에 공식스폰서를 명기할 권리를 가진다. 협회는 **☐**, **☐**를 공식 용품/의류 공급원(공식스폰서)으로 지칭하고 표기할 권리를 제공한다.

그런데 감사일 현재(2024.10.30.~11.1.) 협회는 후원계약에 따른 물품관리 등에 대하여 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

28) **협회 물품관리 규정 제10조(사용)** ① 물품을 새로이 사용하고자 할 때에는 물품관리원에게 청구하여야 한다.

② 물품의 사용자는 물품출납관리원의 관리 하에 물품의 사용용도와 목적을 준수하여 선량한 사용자의 주의로써 사용하여야 한다.

1. 후원계약서에 따라 지급된 후원물품의 관리 미흡

협회는 [대, 내]와 후원계약을 통해 후원물품을 매년 [표1]과 같이 후원을 받고 있었고, 연간 계약에 따라 후원물품이 지원되는지 관리를 하여야 하고 지원되는 물품은 「물품관리 규정」에 따라 관리하여야 한다. 그리고 재계약 시 해당 실적에 대하여도 검토하여 계약 여부를 판단해야 한다.

[표 1] 대, 내의 협회 후원물품 내역

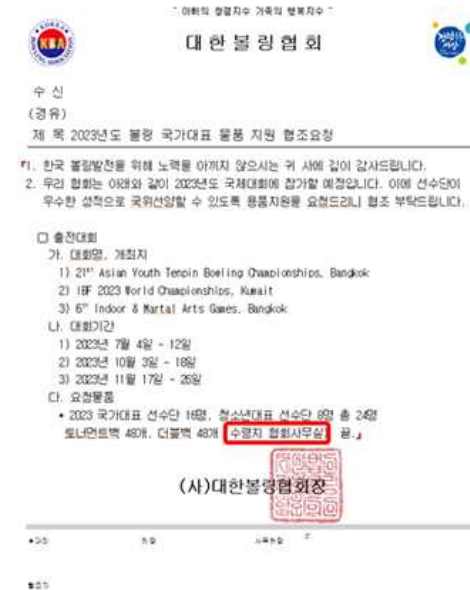
연번	제공업체	물품명	물품수량	가격수준(협회 기재)
1	대	볼링볼	연 120개	총 3천만원(개당 25만원)
2		테크니컬	연1회/7일간	-
3		코칭세미나	연1회/2일간	-
4	내	경기용티셔츠	연 200벌	총 9백만원(개당 4.5만원)
5		연습용티셔츠	연 200벌	총 7백만원(개당 3.5만원)
6		볼링볼 백	3볼백 70개	총 4.13백만원(개당 5.9만원)
7			토틀백 70개	총 2.1백만원(개당 3.0만원)

자료: 협회 제출자료 재구성

감사일 현재(2024.10.30.~11.1.) 협회는 후원물품 관리 대장에 [대]가 제공하는 물품 중 경기용 티셔츠와 연습용 티셔츠는 관리하고 있었는데 연간 후원받은 경기용 및 연습용 티셔츠 중 지급하고 남은 물품 2020년 252개, 2021년 192개, 2022년 168개, 2023년 138개 등 750개는 협회 창고에 보관하고 있다고 답변하였다. 그러나 지급한 대상에는 지도자 4명, 선수단 16명, 정비실장 1명으로만 기재되어 있어 실제 당사자가 수령한 확인증 등은 확인되지 않았다.

그리고, 협회는 [대]로부터 볼링볼과 볼링볼백을 지급 받으려면, [그림 1]과 같이 협회가 [대]로 볼링볼 지원 공문을 보내고, [대]에서 해당 선수들에게 볼링볼을 지원하는 구조라고 답변하였으나, 협회의 ‘2023년도 볼링 국가대표 물품 지원 협조요청(문서번호 657-2023.05.04.)’ 문서에 따르면 토너먼트백 48개, 더블백 48개에 대한 수령지가 협회사무실로 명시되어 있어, 수령 후 협회에서 배분한 것으로 확인되었다. 이에 대하여 물품 입·반출 등은 관리 대장에 누락되어 있었다.

[그림 1] 대한볼링협회 공문



자료: 협회 제출자료 재구성

협회의 주장대로 볼링볼 등을 [대]가 선수(팀)에게 직접 전달해 준다고 한다더라도 협회는 선수들이 후원물품을 실제로 수령하였는지 등을 관리하여야 하고, 또한 후원계약서 상의 연간 물품 지원 내역 등을 관리해야 한다. 그러나, 협회는 연간 지급받은 물품에 대하여도 총괄 관리를 하고 있지 않았다.

2 후원계약 관련 이사회 미보고

협회는 「정관」 제14조(이사회 구성 및 기능)²⁹⁾에 따라 사무처의 중요사항은 이사회 보고 및 심의·의결을 거쳐야 한다.

29) 협회 정관 제14조(이사회 구성 및 기능) ① 협회의 이사회는 협회의 장, 부회장 및 이사로 구성한다.

② 협회의 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. <개정 2022. 1. 26.>

1. 사업계획 및 예산에 관한 사항
2. 규정의 제정 및 개정
3. 기본재산의 편입 및 처분에 관한 사항
4. 각종 위원회의 설치 및 운영에 관한 사항
5. 총회에서 위임받은 사항
6. 총회 안건 상정에 관한 사항
7. 그 밖의 중요사항

협회와 ㉔, ㉕의 후원계약은 불링 국가대표, 청소년대표, 유소년 대표, 꿈나무 선수 육성 및 경기력향상 지원을 위한 협회의 공식스폰서 지정 권으로 중요한 사항에 해당하여 이사회에 보고하여야 하는 사항이다.

이에 대하여 협회는 해당 후원계약은 최초로 2015년에 체결하여, 2015년 제3차 이사회에서 보고를 하였고, 3년 뒤 2018년 재계약을 실시하여 2018년 제1차 이사회에 후원계약사항을 보고하였다.

그러나 2021년도에 체결한 후원 재계약에 대하여는 이사회에 정식으로 보고가 되지 않은 것으로 확인하였다.

3. 후원물품에 대한 회계 미처리

협회는 「공익법인회계기준」³⁰⁾을 적용받는 공익법인으로 동 기준 제26조(기부금 등의 수익인식과 측정)³¹⁾에 따라 현물로 기부 받은 자산에 대해서는 수익으로 인식하고 법인의 자산으로 계상하여 체계적으로 관리해야 한다.

이에 따라 후원계약을 통해 B 및 C로부터 협회에 제공된 물품은 협회의 자산으

30) 상속에 및 중여세법 시행령 12조(공익법인등의 범위) 법 제16조제1항에서 “대통령령으로 정하는 사업을 하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 하는 자(이하 “공익법인등”이라 한다)를 말한다. 다만, 제9호를 적용할 때 설립일부터 1년 이내에 「법인세법 시행령」 제39조제1항제1호바목에 따른 공익법인등으로 고시된 경우에는 그 설립일부터 공익법인등에 해당하는 것으로 본다.

10. 「법인세법 시행령」 제39조제1항제2호다목에 해당하는 기부금을 받는 자가 해당 기부금으로 운영하는 사업. 다만, 회원의 친목 또는 이익을 증진시키거나 영리를 목적으로 대가를 수수하는 등 공익성이 있다고 보기 어려운 고유목적사업은 제외한다.

법인세법 시행령 제39조(공익성을 고려하여 정하는 기부금의 범위 등) ①법 제24조제3항제1호에서 “대통령령으로 정하는 기부금”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

2. 다음 각 목의 기부금
다. 사회복지·문화·예술·교육·종교·자연·학술 등 공익목적으로 지출하는 기부금으로서 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 기부금

공익목적 기부금 범위(법인세법 시행령 제39조제1항제2호다목)

18	국제체육대회 또는 세계선수권대회의 경기종목에 속하는 경기와 씨름·국궁 및 택견의 기능향상을 위하여 지방자치단체나 대한체육회(시도체육회, 시·군·구체육회 및 대한체육회 회원종목단체, 시도체육회 회원종목단체, 시·군·구 회원종목단체를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)가 추천하는 자에게 지출하거나 대한체육회에 운동선수양성, 단체경기비용, 생활체육진흥 등을 위하여 지출하는 기부금
----	---

31) 「공익법인회계기준」 제26조(기부금 등의 수익인식과 측정) ① 현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식한다.

② 현물을 기부 받을 때에는 수익금액을 공정가치(합리적인 판단력과 거래 의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다. 이하 같다)로 측정한다.

③ 납부가 강제되는 회비 등에 대해서는 발생주의에 따라 회수가 확실해지는 시점에 수익을 인식할 수 있다.

④ 기부금 등이 기본순자산에 해당하는 경우 사업수익으로 인식하지 않고 기본순자산의 증가로 인식한다.

로 등록되어야 하며, 자산으로 계상한 후에는 정확한 기록과 장부 관리를 통해 지속적으로 보관, 사용, 유지 상태를 점검해야 한다.

그러나 협회는 ㉔와 ㉕가 제공한 물품에 대한 회계상 자산 등록 및 관리를 하지 않고 있는데 물품의 수령 및 사용 현황이 명확히 기록되지 않았고, 자산으로 계상된 후 지속적인 관리를 위한 정기 점검 등의 절차가 누락되었다.

[관계기관 의견]

협회는 후원물품에 대하여 후원물품 관리대장 내용을 보완 및 회계처리를 하여 투명한 관리감독을 하며, 추후 후원계약에 대하여 이사회 보고를 하는 등 개선 조치하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 대한불링협회장은

1. 후원계약에 따라 지급되는 물품은 「물품관리 규정」을 준수하여 관리대장 및 회계처리를 하여 투명하게 관리하시기 바라며 (권 고),

2. 후원계약 시 이사회 보고 및 심의·의결 절차를 거치시기 바랍니다.
(시 정)

[일련번호: 5]

대한체육회 시정·기관주의

[제 목] 각종 예산 집행(퇴직특별수당 및 체제비 등)에 관한 사항

[기관·부서명] 대한볼링협회

[내 용]

1. 퇴직특별수당 지급에 관한 사항

대한볼링협회(이하 “협회”라 한다.)는 「정관」 제46조(예산 편성 및 결산) 제1항³²⁾ 및 회계 및 계약규정 제72조(지출원인행위의 준칙)³³⁾에 따라 매 회계연도 시작 전 사업계획과 예산안을 편성하여 이사회의 승인을 받아야 하며, 중요 사업계획 및 예산을 변경하고자 할 때에도 이사회의 승인을 받아야 하며, 지출원인행위는 배정된 예산의 금액범위 내에서 해야 한다. 한편, 협회는 동 규정 동조에 특별한 경우에는 보조결정액 범위 내에서 지출할 수 있다고 규정하고 있으나, 보조결정액이 무엇인지 등에 대해서는 정한 바가 없다.

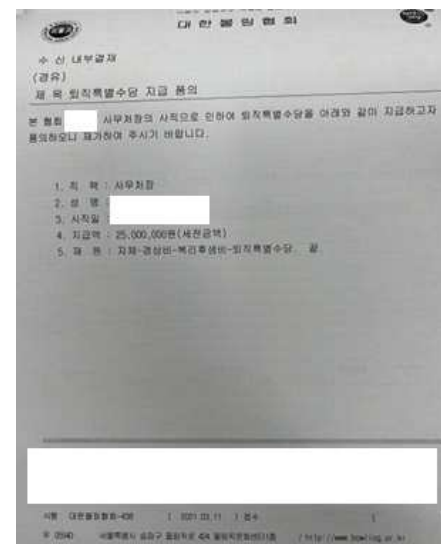
따라서 협회가 직원에게 수당을 지급하고자 하는 경우에는 직원 급여 및 복리후생과 관련하여 사업계획과 예산안을 편성하여 이사회 승인을 받아야 하며, 수당 지급 금액, 대상 및 요건 등에 대해 「위임전결 규정」 등에 따른 내부결재 문서를 생산하거나, 관련 지침을 마련하여 지급 대상 및 지급 요건을 정하는 등의 후속 조치를 이행한 후, 이에 따라 집행하여야 한다.

그런데 협회는 퇴직특별수당을 예산안에 편성하지 않은 채 2021년 Z 前 사무처장에게 퇴직특별수당 25,000천원을 지급하면서 별도의 규정이나 근거 없이 [그림 1]과 같이 내부결재만을 통해 지급하였다.

Z 前사무처장에게 지급된 퇴직특별수당 관련 내부결재 문서에는 “사무처장의 사직으로 인하여 퇴직특별수당을 지급한다”는 내용만 기재되어 있어 지급 근거 및 사유가 불명확하며, 퇴직특별수당 금액 산출 기준이 불분명하여 해당 수당이 부적절하게 지급되었음을 확인할 수 있다.

아울러, 퇴직특별수당은 당초 예산에 편성되지 않았음에도 불구하고, 이사회에서 예산 변경 승인을 받지 않은 채 회장 결재만으로 지급되었다. 또한, 명확한 기준 없이 25,000천원이 지급되었으며, 이는 협회가 국가대표 등에게 지급하는 격려금(상한액 1,000천원)과 비교해 볼 때 현저히 과도한 수준으로 특정인에게 특혜를 제공한 것으로 판단된다.

[그림 1] 퇴직특별수당 지급 내부결재



자료: 협회 제출자료 재구성

32) **협회 정관 제46조(예산 편성 및 결산)** ① 협회는 매 회계연도 시작 전 사업계획과 예산안을 편성하여 이사회의 승인을 받아야 하며, 중요 사업계획 및 예산을 변경하고자 할 때에도 이사회의 승인을 받아야 한다.

33) **협회 회계 및 계약 규정 제72조(지출원인행위의 준칙)** 지출원인행위는 배정된 예산범위 내에서 지출함을 원칙으로 하되, 특별한 경우에는 보조결정액 범위 내에서 할 수 있다.

2. 각종 대회 경기요원 체재비 원천징수에 관한 사항

협회는 「소득세법」에 따른 원천징수의무자³⁴⁾로서 기타소득³⁵⁾을 지급하는 경우, 동법 제145조(기타소득에 대한 원천징수시기와 방법 및 원천징수영수증의 발급)³⁶⁾에 따라 원천징수를 수행하고 신고 및 납부할 의무가 있다.

협회는 「정관」 제37조(각종 위원회의 설치)에 따라 각종 위원회를 운영하고 있으며, 이와 별도로 각종 대회를 원활하게 진행하기 위해 대회조직위원회³⁷⁾를 구성하고 있다. ‘대회조직위원회’는 [그림 1]과 같이 경기운영본부장(부회장), 업무감독관(전무이사), 경기감독관(경기이사) 등의 직책을 두고 있으며, 대회 기간 동안 직책에 따라 체재비를 차등 지급하고 있다.

이 체재비는 실비 정산 방식이 아닌 정액 지급 방식으로 운영되며, 경기위원 등이 대회 기간 동안 고용관계 없이 인적용역을 제공하고 지급받는 수당의 성격을 가진다. 따라서 협회가 지급하는 체재비는 기타소득으로 분류되며, 과세대상 소득에 해당하므로, 협회는 이에 대한 원천징수 신고 및 납부 의무를 부담해야 한다.

그런데 협회는 체재비 지급 시 적절한 원천징수 및 원천세액 신고·납부를 이

34) **소득세법 제127조(원천징수의무)** ① 국내에서 거주자나 비거주자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소득을 지급하는 자(제3호의 소득을 지급하는 자의 경우에는 사업자 등 대통령령으로 정하는 자로 한정한다)는 이 절의 규정에 따라 그 거주자나 비거주자에 대한 소득세를 원천징수하여야 한다.

6. 기타소득. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득은 제외한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 원천징수를 하여야 할 자를 “원천징수의무자”라 한다.

35) **소득세법 제21조(기타소득)** ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.

19. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인적용역(제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

라. 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

36)

37) 1. 경기운영본부장: 대회운영총괄

2. 업무감독관: (삭제예정)

3. 경기감독관: 경기규정에 따라 경기가 공정하게 진행되도록 감독하는 역할. 부별 인력관리와 위원(기록,경기,기술)을 경기장별 배정. 경기중 발생하는 예상치 못한 상황 처리

4. 기술감독관: 기술위원 인력관리, 기술적 측면을 총괄하고 관리하는 역할, 경기 기간 경기장에서 사용되는 장비, 시설이 정상적으로 작동되지 점검,

5. 경기담당관: 각 경기장별 원활한 경기진행이 될수 있도록 하는 역할

6. 기록위원: 경기장별 점수집계와 경기운영에 필요한 전산업무

7. 경기위원: 경기준비와 경기진행보조 등 다양한 업무를 수행하며 경기 중 발생하는 상황을 경기담당관에게 보고하고 처리하는 역할

8. 기술위원: 기술감독관을 진행을 돕고, 각 경기장별 사용되는 장비와 시설의 기술적 문제를 즉시 파악하고, 정상 작동하는지 확인하는 역할

행하지 않아, 해당 소득에 대한 납세 의무를 준수하지 않았다.

【표 1】 대회 체재비(식비, 현지교통비) 지급 기준

(단위 : 원)

직 책	체재비	직 책	체재비	이동교통비
소청위원	1일 / 50,000	경기담당관	1조 / 50,000	1KM/170원
경기운영본부장	1일 /160,000	기록위원	1조 / 55,000	
업무감독관	1일 /160,000	경기위원	1조 / 40,000	
경기감독관	1일 /140,000	기술위원	1조 / 40,000	
기술감독관	1일 /120,000			

자료: 협회 제출자료 재구성

【관계기관 의견】

협회는 향후 직원의 통상적인 급여 이외의 수당을 지급하는 경우에는 처무규정에 근거하여 지급하겠으며, 각종 대회 경기요원의 체재비 지급 시에는 기타소득으로 원천징수를 신고하고 납부하겠다고 답변하였다.

【조치할 사항】 대한불령협회장은

1. 퇴직특별수당 지급 시, 지급 목적 및 금액 등이 명시된 근거규정(지침)을 마련하여 특혜 소지가 발생하지 않도록 적정 금액을 지급하시기 바랍니다. (시정)

2. 대회조직위원회에 속한 위원 등에게 대회 체재비를 지급하는 경우에는 기타소득으로 원천징수를 신고하고 납부하시기 바랍니다. (시정)

3. 각종 수당 등을 지급할 경우, 해당 금액을 예산안에 편성하고 이사회 승인을 받아, 배정된 예산 범위 내에서 집행하시기 바랍니다. (기관주의)